



POLIFLEX

REGLAMENTO

DE LA ASAMBLEA DE FAMILIA

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Del Objeto y Alcance

El presente Reglamento tiene por objeto regular la integración, convocatoria, funcionamiento, desarrollo de sesiones, adopción de acuerdos y seguimiento de las actividades de la Asamblea de Familia prevista en el Protocolo Familiar.

La Asamblea de Familia ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Familiar, el presente Reglamento y los acuerdos válidamente adoptados en el ámbito de su competencia.

Artículo 2. De la Prevalencia del Protocolo Familiar

El presente Reglamento constituye un instrumento de desarrollo y ejecución del Protocolo Familiar, por lo que deberá interpretarse y aplicarse de manera consistente con sus principios, disposiciones y objetivos.

En caso de discrepancia, contradicción, incompatibilidad o duda interpretativa entre lo previsto en este Reglamento y el Protocolo Familiar, prevalecerá en todo momento lo dispuesto en este último. En consecuencia, cualquier disposición, interpretación o aplicación del presente Reglamento que resulte contraria al Protocolo Familiar carecerá de efectos dentro del sistema familiar-empresarial.

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Artículo 3. De la Integración

La Asamblea de Familia estará integrada por todos los miembros de la familia empresaria reconocidos conforme al Protocolo Familiar.

Asimismo, formarán parte de la Asamblea de Familia los integrantes de la familia política cuya incorporación al sistema familiar-empresarial haya sido aprobada conforme a las disposiciones del Protocolo Familiar.

La calidad de integrante de la Asamblea de Familia se adquirirá una vez cumplidos los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en el Protocolo Familiar para la incorporación al sistema familiar-empresarial. En los casos en que resulte aplicable, dicha incorporación requerirá la aprobación expresa de la Asamblea de Familia y la suscripción de la correspondiente Carta de Adhesión.

Los integrantes de la familia empresaria participarán con derecho de voz y voto. Los integrantes de la familia política incorporados al sistema familiar-empresarial ejercerán los derechos de participación que expresamente determine la Asamblea de Familia en el acuerdo de incorporación correspondiente, incluyendo, en su caso, derechos de voz, voto, restricciones específicas o cualquier otra condición que la propia Asamblea estime procedente.

La Asamblea o, en su caso, quien emita la convocatoria, podrá autorizar la participación de invitados, asesores, especialistas o terceros cuya intervención resulte conveniente para el análisis de asuntos determinados, quienes participarán únicamente con derecho de voz.

CAPÍTULO III

DE LAS CONVOCATORIAS

Artículo 4. De las Convocatorias

La Asamblea de Familia celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias tendrán por objeto atender los asuntos periódicos de la familia empresaria y dar seguimiento a los acuerdos previamente adoptados.

Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cuando la naturaleza, urgencia o importancia de los asuntos así lo requiera.

Las convocatorias deberán realizarse por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción, incluyendo medios físicos o electrónicos.

La convocatoria deberá contener, al menos:

- I. Fecha y hora de la sesión;

- II. Lugar de celebración o medio de conexión correspondiente;
- III. Tipo de sesión;
- IV. Orden del Día; y
- V. Información o documentación relevante para el análisis de los asuntos a tratar.

La convocatoria y documentación soporte podrán remitirse conjuntamente o ponerse a disposición de los participantes por medios físicos o electrónicos.

Salvo causa justificada, las convocatorias deberán realizarse con al menos cinco días naturales de anticipación.

CAPÍTULO IV

INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 5. De la Instalación de la Asamblea

Las sesiones serán presididas por la persona que la propia Asamblea designe al inicio de cada reunión. Asimismo, se designará un Secretario de la sesión, quien será responsable de levantar el acta correspondiente y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.

Las reglas de instalación y votación previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de aquellos asuntos para los cuales el Protocolo Familiar exija unanimidad de votos o una mayoría calificada para su aprobación. En tales casos, deberán respetarse los porcentajes, requisitos y mecanismos de votación específicamente previstos en el Protocolo Familiar.

Fuera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, la Asamblea se considerará válidamente instalada cuando se encuentren presentes o representadas al menos el setenta y cinco por ciento de las personas con derecho a voto.

Si no se alcanzare el quórum previsto en el párrafo anterior, podrá celebrarse una segunda convocatoria, en cuyo caso la Asamblea se considerará válidamente instalada con la asistencia de al menos el cincuenta y cinco por ciento de las personas con derecho a voto.

La instalación válida de la Asamblea no implicará, por sí misma, la posibilidad de resolver asuntos sujetos a regímenes especiales de aprobación. Tratándose de materias reservadas

o de cualquier otro asunto sujeto a mayorías reforzadas conforme al Protocolo Familiar, únicamente podrán adoptarse acuerdos cuando concurran los requisitos de capital familiar, ramas familiares activas y demás condiciones expresamente previstas en dicho instrumento.

Artículo 6. Del Desarrollo de las Sesiones

Las sesiones se desarrollarán conforme al Orden del Día aprobado al inicio de la reunión.

Las personas participantes tendrán derecho a expresar sus opiniones, formular propuestas y solicitar que sus manifestaciones relevantes queden asentadas en el acta correspondiente.

La Presidencia de la sesión procurará que las deliberaciones se desarrollen de manera ordenada, respetuosa y alineada con los principios establecidos en el Protocolo Familiar. La Presidencia podrá ordenar recesos cuando la naturaleza de los asuntos sometidos a consideración así lo requiera.

CAPÍTULO V

DE LAS VOTACIONES Y ACUERDOS

Artículo 7. De las Votaciones

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes, salvo que el Protocolo Familiar o el presente Reglamento establezcan una mayoría distinta.

Requerirán el voto favorable de al menos las tres cuartas partes (75%) de las personas con derecho a voto presentes en la sesión:

- I. Las reformas al Protocolo Familiar;
- II. La incorporación de integrantes de la familia política al sistema familiar-empresarial;
- III. La modificación de la estructura de los órganos de gobierno familiar, y
- IV. Cualquier supuestos expresamente señalado en el Protocolo Familiar.

Tratándose de materias reservadas, serán aplicables exclusivamente las reglas de aprobación previstas en el Capítulo 2 del Protocolo Familiar, incluyendo la concurrencia simultánea de la mayoría calificada de capital familiar y de la mayoría por ramas familiares activas, según corresponda.

Las votaciones podrán realizarse de manera económica, nominal o por cualquier otro mecanismo que determine la propia Asamblea.

CAPÍTULO VI

DE LAS FACULTADES

Artículo 8. De las Facultades

Corresponde a la Asamblea de Familia conocer, deliberar y resolver los asuntos que el Protocolo Familiar reserve expresamente a su competencia.

Asimismo, podrá emitir directrices, recomendaciones y acuerdos orientados al fortalecimiento de la unidad familiar, la continuidad generacional, la preservación del patrimonio familiar y el adecuado funcionamiento del sistema de gobierno familiar.

CAPÍTULO VII

DE LAS ACTAS Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Artículo 9. De las Actas y Seguimiento

De toda sesión deberá levantarse un acta que contenga, al menos:

- I. Fecha, hora y lugar de celebración;
- II. Lista de asistencia;
- III. Verificación de quórum;
- IV. Orden del Día;
- V. Síntesis de las deliberaciones y, en su caso, de las posiciones relevantes expresamente solicitadas para constancia;
- VI. Acuerdos adoptados; y
- VII. Resultado de las votaciones correspondientes.

Las actas deberán ser firmadas por quien haya presidido la sesión y por el Secretario designado para la misma.

El Secretario llevará un registro de acuerdos en el que se identifiquen las acciones pendientes, responsables designados y fechas de cumplimiento, informando periódicamente a la Asamblea sobre su avance.

CAPÍTULO VIII

DE LAS SESIONES VIRTUALES

Artículo 10. De las Modalidades de Celebración

Las sesiones de la Asamblea de Familia podrán celebrarse de manera presencial, virtual o híbrida, según se determine en la convocatoria correspondiente. Las sesiones celebradas mediante medios tecnológicos producirán los mismos efectos y tendrán la misma validez que aquellas celebradas de manera presencial.

Artículo 11. De la Identificación de los Participantes

Corresponderá a quien presida la sesión verificar la identidad de las personas que participen mediante medios tecnológicos. Ninguna persona podrá intervenir o emitir su voto sin que previamente se haya verificado su identidad.

Las personas que participen mediante medios tecnológicos se considerarán presentes para efectos de quórum, deliberación y votación. Su participación y sentido del voto producirán los mismos efectos que los de las personas asistentes de manera presencial.

Artículo 12. De la Constancia de la Sesión

En el acta correspondiente deberá dejarse constancia de la modalidad de celebración de la sesión, de las personas que participaron mediante medios tecnológicos y de cualquier incidencia relevante que hubiere afectado el desarrollo de la reunión.

TRANSITORIO ÚNICO

El presente Reglamento entrará en vigor en la misma fecha en que sea aprobado por la Asamblea de Familia y permanecerá vigente hasta en tanto no sea modificado o sustituido conforme a las disposiciones aplicables del Protocolo Familiar.



POLIFLEX

REGLAMENTO

DEL CONSEJO DE FAMILIA

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Del Objeto y Alcance

El presente Reglamento establece las reglas de integración, organización, funcionamiento, facultades y operación del Consejo de Familia previsto en el Protocolo Familiar. El Consejo de Familia ejercerá sus atribuciones de conformidad con el Protocolo Familiar, el presente Reglamento y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea de Familia.

Artículo 2. De la Prevalencia del Protocolo Familiar

El presente Reglamento constituye un instrumento de desarrollo y ejecución del Protocolo Familiar, por lo que deberá interpretarse y aplicarse de manera consistente con sus principios, disposiciones y objetivos.

En caso de discrepancia, contradicción, incompatibilidad o duda interpretativa entre lo previsto en este Reglamento y el Protocolo Familiar, prevalecerá en todo momento lo dispuesto en este último. En consecuencia, ninguna disposición, interpretación o aplicación del presente Reglamento podrá contravenir, modificar, restringir o ampliar los derechos, principios, reglas de control, mecanismos de gobernanza o materias reservadas previstos en el Protocolo Familiar.

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN

Artículo 3. De la Integración

El Consejo de Familia se integrará por cinco miembros designados por la Asamblea de Familia, quienes desempeñarán los cargos de:

- I. Presidente;
- II. Secretario; y
- III. Tres Vocales.

Los integrantes del Consejo de Familia deberán ser miembros de la familia empresaria reconocidos conforme al Protocolo Familiar.

Los integrantes de la familia política incorporados al sistema familiar-empresarial podrán ser designados como miembros del Consejo de Familia cuando así lo acuerde expresamente la Asamblea de Familia conforme a las reglas de votación aplicables.

El Consejo de Familia deberá mantenerse integrado por cinco miembros durante toda la vigencia de los nombramientos correspondientes.

Artículo 4. De la Designación

Los integrantes del Consejo de Familia serán designados por la Asamblea de Familia por un periodo de tres años y podrán ser reelectos. La Asamblea de Familia podrá remover a cualquiera de los integrantes del Consejo mediante acuerdo adoptado conforme a las reglas de votación aplicables.

Únicamente podrán ser designadas para integrar el Consejo de Familia aquellas personas que cumplan los requisitos de elegibilidad, profesionalización, experiencia y demás condiciones previstas en el Protocolo Familiar para el acceso a dicho órgano.

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES Y CONVOCATORIAS

Artículo 5. De las Sesiones

El Consejo de Familia deberá celebrar por lo menos una sesión ordinaria cada año. Asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando la naturaleza, urgencia o importancia de los asuntos sometidos a su consideración así lo requiera.

Las convocatorias deberán realizarse por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción y deberán contener, al menos:

- I. Fecha y hora de la sesión;
- II. Lugar de celebración o medio de conexión correspondiente;
- III. Orden del Día; y
- IV. Información o documentación relevante para el análisis de los asuntos a tratar.

Salvo causa justificada, las convocatorias deberán realizarse con al menos tres días naturales de anticipación.

El Presidente deberá procurar que durante el primer trimestre de cada ejercicio se apruebe un calendario anual de sesiones ordinarias.

Todo integrante del Consejo deberá informar oportunamente cualquier situación que pueda representar un conflicto de interés respecto de los asuntos sometidos a consideración del órgano.

CAPÍTULO IV

DEL QUÓRUM Y VOTACIONES

Artículo 6. De la Instalación

El Consejo de Familia sesionará válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus integrantes, entre los cuales deberá encontrarse el Presidente o quien éste designe de los mismos miembros del Consejo para que lo sustituya.

Artículo 7. De las Votaciones

Las reglas de votación previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de aquellos asuntos para los cuales el Protocolo Familiar establezca requisitos, procedimientos o mayorías especiales de aprobación. En tales casos, deberán observarse estrictamente las disposiciones contenidas en dicho Protocolo.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes. Las votaciones podrán realizarse de manera económica, nominal o mediante cualquier otro mecanismo que determine el propio Consejo.

CAPÍTULO V

DE LAS FACULTADES

Artículo 8. De las Facultades

Serán atribuciones del Consejo de Familia, además de las señaladas en el Protocolo Familiar, las siguientes:

- I. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Protocolo Familiar;
- II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea de Familia;
- III. Preparar y presentar a la Asamblea de Familia los asuntos que deban ser sometidos a su consideración;
- IV. Promover la integración, comunicación, formación y desarrollo de los miembros de la familia empresaria;
- V. Dar seguimiento a los procesos de sucesión y continuidad generacional previstos en el Protocolo Familiar;
- VI. Coordinar la interacción institucional entre los órganos de gobierno familiar para efectos de comunicación, seguimiento de acuerdos y adecuada articulación de sus funciones, sin intervenir en las facultades exclusivas de cada órgano ni en la gestión operativa, técnica o administrativa de la Empresa;
- VII. Remitir al Comité de Honor Familiar aquellos asuntos que, por su naturaleza, deban ser conocidos por dicho órgano, y
- VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las determinaciones emitidas por el Comité de Honor Familiar cuando así lo disponga el Protocolo Familiar, sin que ello implique facultades para modificar, revisar o sustituir las resoluciones adoptadas por dicho órgano.

CAPÍTULO VI

DE LAS ACTAS Y REGISTRO DE ACUERDOS

Artículo 9. De las Actas y Seguimiento

De toda sesión deberá levantarse un acta que contenga, al menos:

- I. Fecha, hora y lugar de celebración;
- II. Lista de asistencia;
- III. Verificación de quórum;
- IV. Orden del Día;
- V. Síntesis de las deliberaciones;
- VI. Acuerdos adoptados; y
- VII. Resultado de las votaciones correspondientes.

Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Familia. El Secretario deberá mantener actualizado el Libro de Actas y el Registro de Acuerdos del Consejo de Familia.

Asimismo, deberá identificar a los responsables de ejecución, los plazos de cumplimiento y el estado de avance de cada acuerdo adoptado.

CAPÍTULO VII

DE LAS VACANTES Y SUSTITUCIONES

Artículo 10. De las Vacantes

Toda vacante que se genere por renuncia, fallecimiento, remoción o cualquier otra causa deberá ser cubierta por la Asamblea de Familia en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir de la fecha en la que se produzca.

La persona designada para ocupar una vacante concluirá únicamente el periodo pendiente correspondiente al integrante sustituido.

CAPÍTULO VIII

DE LAS MODALIDADES DE SESIONES

Artículo 11. De las Modalidades de Celebración

Las sesiones del Consejo de Familia podrán celebrarse de manera presencial, virtual o híbrida. Las sesiones celebradas mediante medios tecnológicos producirán los mismos efectos que aquellas realizadas de manera presencial, siempre que exista posibilidad razonable de identificación, participación e interacción de los asistentes.

CAPÍTULO IX

DE LA INTERPRETACIÓN Y CASOS NO PREVISTOS

Artículo 12. De los Casos No Previstos

Cualquier situación de carácter procedimental no prevista expresamente en el presente Reglamento podrá ser resuelta por el Consejo de Familia, siempre que dicha determinación

resulte consistente con el Protocolo Familiar y no implique la modificación, interpretación extensiva o afectación de derechos, principios de control, reglas de gobernanza o materias reservadas previstas en dicho instrumento.

No obstante lo anterior, cuando la situación de que se trate corresponda a materias reservadas a la Asamblea de Familia conforme al Protocolo Familiar o implique la modificación, interpretación o afectación de derechos cuya resolución corresponda a dicho órgano, el asunto deberá ser sometido a la consideración de la Asamblea de Familia para su determinación.

TRANSITORIO ÚNICO

El presente Reglamento entrará en vigor en la misma fecha en que sea aprobado por la Asamblea de Familia y permanecerá vigente hasta en tanto no sea modificado o sustituido conforme a las disposiciones aplicables del Protocolo Familiar.



POLIFLEX

REGLAMENTO

DEL COMITÉ DE
HONOR FAMILIAR

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Del Objeto y Alcance

El presente Reglamento establece las reglas de integración, organización, funcionamiento y operación del Comité de Honor Familiar previsto en el Protocolo Familiar.

El Comité de Honor Familiar ejercerá sus atribuciones de conformidad con las disposiciones contenidas en el Protocolo Familiar, el presente Reglamento y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea de Familia.

Artículo 2. De la Prevalencia del Protocolo Familiar

El presente Reglamento constituye un instrumento de desarrollo y ejecución del Protocolo Familiar, por lo que deberá interpretarse y aplicarse de manera consistente con sus principios, disposiciones y objetivos.

En caso de discrepancia, contradicción, incompatibilidad o duda interpretativa entre lo previsto en este Reglamento y el Protocolo Familiar, prevalecerá en todo momento lo dispuesto en este último. En consecuencia, ninguna disposición, interpretación o aplicación del presente Reglamento podrá contravenir, modificar, restringir o ampliar los derechos, principios, reglas de control, mecanismos de gobernanza o materias reservadas previstos en el Protocolo Familiar.

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN

Artículo 3. De la Integración

El Comité de Honor Familiar es un órgano de carácter excepcional y no permanente, que se constituirá únicamente cuando, conforme al Protocolo Familiar, exista un asunto que deba ser sometido a su conocimiento y resolución.

Para cada asunto que requiera su intervención, la Asamblea de Familia designará a tres integrantes que reunirán las condiciones de independencia, imparcialidad y elegibilidad previstas en el Protocolo Familiar.

Una vez integrado, los miembros del Comité designarán de entre ellos a quien fungirá como Presidente y a quien desempeñará las funciones de Secretario durante la sustanciación y resolución del asunto correspondiente. Emitida la resolución definitiva y concluidas las actuaciones necesarias para su formalización, el Comité de Honor Familiar se tendrá por disuelto.

En la integración del Comité de Honor Familiar, la Asamblea de Familia procurará de manera preferente la participación del señor Roberto Ledesma Cruz y del señor Justo Félix Fernández Chedraui, en atención a su trayectoria, calidad moral, independencia y reconocimiento dentro del sistema familiar-empresarial. La participación de dichas personas tendrá carácter preferente más no obligatorio, por lo que, en caso de impedimento, imposibilidad, excusa o negativa de cualquiera de ellas, la Asamblea podrá designar a cualquier otra persona que reúna los requisitos previstos en el Protocolo Familiar.

Artículo 4. De la Designación, Duración y Remoción

Los integrantes del Comité de Honor Familiar serán designados por la Asamblea de Familia para conocer y resolver el asunto específico que motive su integración.

Cuando alguno de los integrantes se encuentre impedido, tenga un conflicto de interés o no pueda continuar participando en el procedimiento correspondiente, la Asamblea de Familia designará a la persona que habrá de sustituirlo exclusivamente para la atención de dicho asunto.

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES Y CONVOCATORIAS

Artículo 5. De las Sesiones y Convocatorias

El Comité de Honor Familiar sesionará cuando existan asuntos de su competencia que deban ser atendidos conforme al Protocolo Familiar.

Las convocatorias deberán realizarse por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción y deberán contener, al menos:

- I. Fecha y hora de la sesión;
- II. Lugar de celebración o medio de conexión correspondiente;
- III. Asunto o asuntos a tratar; y
- IV. Información o documentación relevante para el análisis de los asuntos correspondientes.

Salvo causa justificada, las convocatorias deberán realizarse con al menos tres días naturales de anticipación.

CAPÍTULO IV

DEL QUÓRUM Y LAS VOTACIONES

Artículo 6. De la Instalación del Comité

El Comité de Honor Familiar se considerará válidamente instalado cuando se encuentren presentes la totalidad de sus integrantes designados para conocer y resolver el asunto correspondiente.

Artículo 7. De la Adopción de Acuerdos

Los acuerdos, determinaciones y resoluciones del Comité de Honor Familiar se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo que el Protocolo Familiar establezca expresamente un requisito distinto para el asunto de que se trate.

Las votaciones podrán realizarse de manera económica, nominal o mediante cualquier otro mecanismo que determine el propio Comité, debiendo dejarse constancia de su resultado en el acta correspondiente.

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 8. De las Atribuciones

Serán atribuciones del Comité de Honor Familiar, además de las señaladas en el Protocolo Familiar, las siguientes:

- I. Conocer los asuntos que le sean sometidos conforme a las disposiciones del Protocolo Familiar;
- II. Promover mecanismos de diálogo, conciliación y entendimiento entre los integrantes de la familia empresaria cuando ello resulte procedente;
- III. Emitir las recomendaciones, opiniones, determinaciones y resoluciones que correspondan conforme al Protocolo Familiar, incluyendo aquellas que resulten necesarias para la aplicación del régimen disciplinario, sancionador o de exclusión previsto en dicho instrumento;
- IV. Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas, acuerdos o determinaciones adoptadas conforme al Protocolo Familiar;
- V. Informar a la Asamblea de Familia o al Consejo de Familia sobre aquellos asuntos que deban ser de su conocimiento;
- VI. Ejercer las demás atribuciones que le confieran el Protocolo Familiar y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno familiar;
- VII. Interpretar las disposiciones del Protocolo Familiar dentro del ámbito de su competencia y para efectos de la atención de los asuntos sometidos a su conocimiento, y
- VIII. Resolver los procedimientos cuya competencia le atribuya expresamente el Protocolo Familiar, incluyendo aquellos relacionados con la exclusión de integrantes del sistema familiar-empresarial, sin perjuicio de las facultades de ejecución que correspondan al Consejo de Familia conforme al propio Protocolo.

CAPÍTULO VI

DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 9. De los Conflictos de Interés

Ningún integrante del Comité de Honor Familiar podrá participar en la atención, análisis, deliberación o resolución de asuntos respecto de los cuales tenga interés personal, familiar, económico o cualquier otra circunstancia que pueda comprometer o razonablemente generar dudas sobre su independencia, objetividad o imparcialidad.

Cuando un integrante identifique la existencia de un conflicto de interés, deberá comunicarlo de inmediato y abstenerse de intervenir en cualquier etapa del asunto correspondiente.

En tal supuesto, la Asamblea de Familia designará a la persona que habrá de sustituirlo exclusivamente para la atención y resolución del asunto de que se trate. Hasta en tanto se realice dicha designación, el procedimiento correspondiente quedará suspendido.

CAPÍTULO VII

DE LAS ACTAS Y DEL REGISTRO CONFIDENCIAL DE ASUNTOS

Artículo 10. De las Actas y del Registro

De toda sesión deberá levantarse un acta que contenga, al menos:

- I. Fecha, hora y lugar de celebración;
- II. Lista de asistencia;
- III. Verificación de quórum;
- IV. Asuntos tratados;
- V. Síntesis de las deliberaciones;
- VI. Acuerdos, recomendaciones o determinaciones adoptadas; y
- VII. Resultado de las votaciones correspondientes.

Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Comité. El Secretario deberá mantener actualizado el Libro de Actas y el Registro Confidencial de Asuntos del Comité de Honor Familiar.

CAPÍTULO VIII

DE LA CONFIDENCIALIDAD

Artículo 11. De la Confidencialidad

Los integrantes del Comité de Honor Familiar deberán guardar estricta confidencialidad respecto de la información, documentación, deliberaciones y asuntos sometidos a su conocimiento, salvo autorización expresa de la Asamblea de Familia o disposición contenida en el Protocolo Familiar.

La obligación de confidencialidad subsistirá aun después de haber concluido el cargo correspondiente.

CAPÍTULO IX

DE LOS CASOS NO PREVISTOS

Artículo 12. De los Casos No Previstos

Cualquier situación de carácter procedimental no prevista expresamente en el presente Reglamento podrá ser resuelta por el Comité de Honor Familiar, siempre que dicha determinación resulte consistente con el Protocolo Familiar y no implique la modificación, interpretación extensiva o afectación de derechos, principios rectores, reglas de control, mecanismos de gobernanza o materias reservadas previstas en dicho instrumento.

En caso de duda interpretativa, contradicción normativa o afectación potencial a los principios fundamentales del sistema familiar-empresarial, prevalecerá lo dispuesto en el Protocolo Familiar y el asunto deberá ser sometido a la consideración de la Asamblea de Familia para su determinación.

TRANSITORIO ÚNICO

El presente Reglamento entrará en vigor en la misma fecha en que sea aprobado por la Asamblea de Familia y permanecerá vigente hasta en tanto no sea modificado o sustituido conforme a las disposiciones aplicables del Protocolo Familiar.